

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2028

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SC001147/2026
DATA DE REGISTRO NO MTE: 29/05/2026
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR028571/2026
NÚMERO DO PROCESSO: 10263.201774/2026-66
DATA DO PROTOCOLO: 28/05/2026

Confira a autenticidade no endereço <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/>.

TERMOS ADITIVO(S) VINCULADO(S)

Processo nº: 10263201853202677e Registro nº:

Processo nº: 10263201927202675e Registro nº: SC001261/2026

Processo nº: 10263201965202628e Registro nº: SC001294/2026

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO EXTREMO OESTE SC, CNPJ n. 78.472.032/0001-87, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EDRIANE SLAVIERO SLAVIERO;

E

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO EXTREMO OESTE DE SC, CNPJ n. 78.471.745/0001-26, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). SERGIO SPIER;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de maio de 2026 a 30 de abril de 2028 e a data-base da categoria em 01º de maio.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **dos Empregados no comércio varejista e atacadista em geral**, com abrangência territorial em **Anchieta/SC, Belmonte/SC, Caibi/SC, Campo Erê/SC, Cunha Porã/SC, Descanso/SC, Dionísio Cerqueira/SC, Guaraciaba/SC, Guarujá do Sul/SC, Iporã do Oeste/SC, Iraceminha/SC, Itapiranga/SC, Maravilha/SC, Modelo/SC, Mondaí/SC, Palma Sola/SC, Paraíso/SC, Riqueza/SC, Romelândia/SC, Santa Helena/SC, São João do Oeste/SC, São José do Cedro/SC, São Miguel da Boa Vista/SC, São Miguel do Oeste/SC, Serra Alta/SC, Sul Brasil/SC e Tunápolis/SC**.

Salários, Reajustes e Pagamento

Piso Salarial

CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO NORMATIVO:

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2026 a 30/04/2027

Fica estabelecido um **SALÁRIO NORMATIVO** para a categoria profissional abrangida por esta Convenção da seguinte forma:

a) A partir de **01 de maio de 2026** no valor de **R\$ 2.100,00** (dois mil e cem reais) mensal.

Parágrafo primeiro - Os valores previstos para o salário normativo referem-se para pagamento mensal, com carga horária integral, admitindo-se em qualquer hipótese o valor proporcional em trabalho com carga horária menor.

Parágrafo segundo - As eventuais diferenças com o reajuste do salário previsto no caput da presente cláusula serão pagas pelas empresas na folha de pagamento de competência do mês de junho de 2026.

Reajustes/Correções Salariais

CLÁUSULA QUARTA - DA ABRANGÊNCIA:

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) dos Empregados no comércio varejista e atacadista em geral, com abrangência territorial em Anchieta, Bandeirante, Barra Bonita, Belmonte, Bom Jesus Do Oeste, Caibi, Campo Erê, Cunha Porã, Descanso, Dionísio Cerqueira, Flor Do Sertão, Guaraciaba, Guarujá Do Sul, Iporã Do Oeste, Iraceminha, Itapiranga, Maravilha, Modelo, Mondaí, Palma Sola, Paraíso, Princesa, Riqueza, Romelândia, Saltinho, Santa Helena, Santa Terezinha Do Progresso, São João Do Oeste, São José Do Cedro, São Miguel Da Boa Vista, São Miguel Do Oeste, Serra Alta, Sul Brasil, Tigrinhos e Tunápolis, todos os municípios no estado de SC, tão somente, de abrangência dos sindicatos signatários.

CLÁUSULA QUINTA - CORREÇÃO SALARIAL:

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2026 a 30/04/2027

A partir de 01 de maio de 2026 todos os comerciários que percebem salário fixo acima do Salário normativo terão reajuste salarial no **percentual de 5,50%** (cinco virgula cinquenta por cento), calculado sobre o salário percebido no mês de maio/2025, correspondente aos índices inflacionários apurados no período de 01/05/2025 a 30/04/2026, quitando integralmente os índices inflacionários do período.

Parágrafo primeiro: PROPORCIONALIDADE- Os empregados admitidos após a data base **maio/2025** terão a correção salarial na proporção do tempo de serviço na empresa, mediante a aplicação proporcionalidade estabelecida nesta cláusula, será considerado como mês completo, para efeito do mês da admissão, a fração igual ou superior a quinze dias

Parágrafo segundo - Poderão ser compensados do percentual previstos na presente cláusula, todos os reajustes, aumentos, antecipações e adiantamentos espontâneos que tenham sido concedidos após 1º de maio de 2025.

Parágrafo terceiro - As eventuais diferenças com o reajuste do salário previsto no caput da presente cláusula serão pagas pelas empresas na folha de pagamento de competência do mês de junho de 2026.

Descontos Salariais

CLÁUSULA SEXTA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO:

A empresa, uma vez autorizada pelo empregado, poderá descontar em folha de pagamento, os seguintes benefícios para o empregado: mensalidades de Associações e Sindicato, compras em farmácia, gastos com alimentação em Associação de funcionários, compras em supermercados, e seguros de vida em grupo.

Paragrafo único - Quando descontado mensalidade do sindicato será repassado pela empresa até o dia 10 (dez) no mês subsequente ao desconto para o Sindicato dos Empregados no Comércio do Extremo Oeste de SC.

Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo

CLÁUSULA SÉTIMA - SALÁRIO NORMATIVO DO COMISSIONISTA:

É instituída a garantia salarial mínima ao comissionista correspondente a um piso salarial da categoria profissional estabelecido neste instrumento normativo.

CLÁUSULA OITAVA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO:

O pagamento do salário será feito mediante recibo, fornecendo-se cópia ao empregado, com a identificação da empresa, e do qual constarão a remuneração, com a discriminação das parcelas, a quantia líquida paga, os dias trabalhados ou o total da produção, as horas extras e os descontos efetuados, inclusive para a Previdência Social, e o valor correspondente ao FGTS.

CLÁUSULA NONA - DISCRIMINATIVO DA REMUNERAÇÃO DOS COMISSIONISTAS:

Os valores das remunerações recebidas pelo comissionista nos últimos 12 (doze) meses, serão anexado relatório com o termo de rescisão contratual do emprego.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros

Adicional Noturno

CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL NOTURNO:

O empregado que trabalhar entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte terá direito a adicional noturno de 35% (trinta e cinco por cento), sobre o valor da hora normal.

Outros Adicionais

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - QUEBRA DE CAIXA:

Fica assegurado ao empregado que exercer a função de **operador de caixa** o direito à percepção de **gratificação mensal de quebra de caixa**, nos seguintes termos:

1. **Operador de caixa manual:** gratificação correspondente a **20% (vinte por cento)** do piso salarial da categoria;
2. **Operador de caixa informatizado:** gratificação correspondente a **15% (quinze por cento)** do piso salarial da categoria.

Parágrafo 1º – O cálculo da gratificação incidirá exclusivamente sobre o piso salarial da categoria, ficando expressamente excluídos adicionais, acréscimos e vantagens pessoais.

Parágrafo 2º – A gratificação de quebra de caixa será devida **integralmente** ao empregado sempre que este exercer a função de operador de caixa, ainda que por período parcial da jornada diária, considerando que o risco inerente à atividade se mantém independentemente do tempo de operação.

Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades

Desligamento/Demissão

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPENSA JUSTIFICADA DO EMPREGADO:

O empregado despedido por justa causa será informado, por escrito, dos motivos da dispensa.

Aviso Prévio

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPENSA DO AVISO PRÉVIO:

O empregado **despedido pelo empregador** fica dispensado do cumprimento do aviso prévio quando comprovar a obtenção de novo emprego, desonerando a empresa do pagamento dos dias não trabalhados.

Outros grupos específicos

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONFERÊNCIA DE CAIXA:

A conferência de valores em caixa será realizada na presença do operador responsável e do gerente ou seu substituto, dentro do turno de trabalho. Se houver impedimento, por determinação superior, para o acompanhamento da conferência, ficará o empregado isento de responsabilidade por eventuais erros existentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SALÁRIO-SUBSTITUIÇÃO:

Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, o empregado substituto fará jus a igual salário do substituído.

Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA SUSPENSÃO:

O contrato de experiência ficará suspenso em caso de afastamento do trabalhador por motivo de infortúnio do trabalho, durante o respectivo período, completando-se o tempo nele previsto após o término do benefício previdenciário.

Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades

Normas Disciplinares

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - UTILIZAÇÃO DE APARELHO CELULAR E ACESSÓRIOS:

Não é permitido o uso de telefone celular, smartphone, tablet e dispositivos similares, durante o horário de trabalho realizado no comércio varejista e atacadista, para o acesso à internet, redes sociais, aplicativos de mensagens, jogos eletrônicos, músicas, ou qualquer outro uso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O uso de telefone celular, smartphone, tablet e dispositivos similares, para o acesso à internet, redes sociais, aplicativos de mensagens, jogos eletrônicos, músicas, ou qualquer outro uso, **será permitido apenas com autorização expressa do empregador e seus usos.**

PARÁGRAFO SEGUNDO – As empresas ficam obrigadas a permitir uso do celular ou atendimento de telefone fixo a todos os trabalhadores em caso de emergência familiar, chamados de escolas, creches, hospitais, policial, e outras situações emergenciais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Para os trabalhadores que dependem do uso do celular para o desempenho de suas funções, como área de vendas, cobranças e outras determinadas pela

empresa fica permitido somente com autorização expressa do empregador o uso dos dispositivos de que trata a presente cláusula.

PARÁGRAFO QUARTO - O uso inadequado de telefone celular, smartphone, tablet ou dispositivo similar, assim considerado o que não observar as disposições da presente cláusula, constituirá atitude passível de advertência.

Estabilidade Serviço Militar

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SERVIÇO MILITAR. GARANTIA DE EMPREGO AO ALISTADO:

Será garantido o emprego do alistado, desde a data da confirmação da incorporação no serviço militar até **45** (quarenta e cinco) dias após a baixa.

Estabilidade Aposentadoria

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. GARANTIA DE EMPREGO:

Fica garantido o emprego durante os 12 (doze) meses que antecedem a data em que o empregado adquire o direito à aposentadoria **por idade**, desde que trabalhe na empresa há pelo menos 5 (cinco) anos. Adquirido o direito, extingue-se a garantia.

Parágrafo Primeiro: Para exercer o direito previsto nesta cláusula, o trabalhador, sob pena de decadência, deverá comunicar e comprovar com a notificação da previdência o tempo de contribuição, junto à empresa e por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, o implemento de sua condição.

Parágrafo Segundo: A não adoção, pelo trabalhador, das providências previstas nesta cláusula implicam decadência e cessação imediata da garantia.

Parágrafo Terceiro: Estão expressamente excluídas desta cláusula outros benefícios de aposentadoria que não o especificado no caput.

Outras normas de pessoal

CLÁUSULA VIGÉSIMA - MONITORAMENTO ELETRÔNICO E UTILIZAÇÃO DE INTERNET - CORREIO ELETRÔNICO:

Ficam as empresas autorizadas a instalar em suas dependências, exceto em banheiros, aparelhos de monitoramento eletrônico (vídeo) e, quanto às “ferramentas” virtuais, tais como internet e e-mail, disponibilizadas aos empregados para a execução de suas atividades, estas somente deverão ser utilizadas para esta finalidade, ficando o acesso e envio

de materiais alheios à atividade da empresa caracterizado como incontinência de conduta e mau procedimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Será permitido às empresas o controle e monitoramento, não podendo ser alegado violação de correspondência, invasão de privacidade, intimidade ou assédio moral.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ficam as empresas obrigadas a comunicar a adoção do previsto nesta cláusula aos empregados.

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas

Duração e Horário

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - HORÁRIO ESPECIAL:

As empresas que fizerem escala de trabalho de 5 (cinco) dias na semana, poderão estabelecer horário diário superior a 08 (oito) horas, sem qualquer acréscimo a título de hora extra, independentemente de acordo escrito, desde que o horário semanal não ultrapasse às 44 (quarenta e quatro) horas.

Prorrogação/Redução de Jornada

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO:

Será facultado às empresas do comércio, a prorrogação da jornada diária e semanal de trabalho dos empregados até o limite legal, previsto na CLT.

Controle da Jornada

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - CONTROLE DO HORÁRIO DE TRABALHO:

É obrigatório para todas as empresas que possuírem qualquer número de empregados a utilização de Livro-Ponto ou Cartão Ponto (eletrônico ou mecanizado), Ficha-Ponto, ou qualquer outro controle de horário de trabalho, em local de livre acesso ao empregado no início e final de jornada, para o efetivo controle do horário de trabalho, afim de que possibilite o real pagamento das horas extras além da jornada normal.

Parágrafo único – Não estão incluídos nesta cláusula os empregados mencionados no artigo 62 da CLT.

Faltas

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ABONO DE FALTAS DO EMPREGADO ESTUDANTE:

Serão abonadas as faltas do empregado estudante nos horários de exames regulares coincidentes com os de trabalho, desde que realizados em estabelecimento de ensino oficial ou autorizado legalmente, e mediante comunicação prévia ao empregador, com o mínimo de 72 (setenta e duas) horas, e comprovação oportuna.

Outras disposições sobre jornada

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - REPOUSO INTRA-JORNADA:

Conforme necessidade e peculiaridades das empresas do comércio em geral, **excluindo-se supermercados, mercados, mini-mercados e armazéns de gêneros alimentícios**, as mesmas poderão estabelecer intervalo para repouso e alimentação, dentro da mesma jornada, de **até 02:30 horas** diárias; sendo que para os estudantes noturnos e de mães que tenham filhos em creches, o horário de trabalho será até às 18:30 horas, nos dias letivos para os estudantes, e para as mães nos dias de retirada dos filhos menores nas creches, e em ambas as situações, deverá o empregado, apresentar pedido por escrito ao empregador com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

Parágrafo único: Para os supermercados, mercados, mini-mercados, armazéns e de gêneros alimentícios, o intervalo previsto nesta Cláusula poderá ser de **até 3:00** horas diárias, respeitadas as demais disposições da referida Cláusula.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - FERIADOS COMÉRCIO EM GERAL (LOJAS):

Fica autorizado o trabalho em **feriados nacionais, estaduais e municipais** no comércio em geral (lojas), para as empresas que desejarem abrir seus estabelecimentos nessas datas. As empresas interessadas deverão:

- a) Estar em dia com todas as obrigações prevista na **convenção coletivas de trabalho**;
- b) Solicitar, com antecedência mínima de dez (10) dias em relação ao feriado, a emissão da **Certidão de Adesão** na vigência da convenção junto ao **Sindicato dos Empregados no Comércio do Extremo Oeste de SC** e ao **Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista do Extremo Oeste de SC – SINDICOMÉRCIO**, assegurando-se aos empregados as seguintes condições:
 - I. As horas trabalhadas nos feriados serão pagas com acréscimo de 100% (cem por cento) sobre a hora normal.

II. Concessão de uma ajuda de custo no valor de **R\$ 100,00** (cem reais), com pagamento em dinheiro, para jornada de oito horas, ou cálculo proporcional na hipótese de jornada diversa, a critério do empregador, garantido o valor mínimo de **R\$ 50,00** (cinquenta reais).

Parágrafo 1º O pagamento da ajuda de custo será realizado junto com o salário mensal, por meio de lançamento na folha de pagamento ou diretamente ao empregado, mediante recibo, observado o prazo legal para quitação da remuneração.

Parágrafo 2º Os valores referidos no inciso II serão pagos a título de ajuda de custo e, por sua natureza indenizatória, não integrarão a remuneração para quaisquer efeitos legais, não gerando reflexos trabalhistas, fundiários ou previdenciários, **nos termos do § 2º do artigo 457 da CLT.**

Parágrafo 3º Fica estabelecido que não será autorizado, pela presente cláusula, o trabalho nos seguintes feriados: a) **25/12/2026 – Natal**, b) **01/01/2027 – Ano Novo**, c) **01/05/2027 – Dia do Trabalhador.**

Parágrafo 4º O trabalho em feriados não ensejará folga compensatória, salvo previsão diversa em acordo coletivo específico.

Parágrafo 5º A presente cláusula não se aplica às atividades com autorização legal permanente para funcionamento, que não terão restrição ao trabalho em feriados, observada a legislação vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - FERIADOS ATIVIDADES ESSENCIAIS:

Fica permitido o trabalho em **feriados nacionais, estaduais e municipais** nas atividades mercados, supermercados, hipermercados e estabelecimentos de atacarejo cuja atividade preponderante consista na comercialização de gêneros alimentícios, assegurando-se aos empregados as seguintes condições:

I. As horas trabalhadas nos feriados serão pagas com acréscimo de 100% (cem por cento) sobre a hora normal, com **exceção as empresas com até 10 (dez) empregados registrados.**

II. Empresa com até 10 (dez) empregado registrados poderá compensar o feriado no prazo de 30 (trinta) dias da data trabalhada.

III. Concessão de uma ajuda de custo no valor de **R\$ 100,00** (cem reais), com pagamento em dinheiro, para jornada de oito horas, ou cálculo proporcional na hipótese de jornada diversa, a critério do empregador, garantido o valor mínimo de **R\$ 50,00** (cinquenta reais).

Parágrafo 1º O pagamento da ajuda de custo será realizado junto com o salário mensal, por meio de lançamento na folha de pagamento ou diretamente ao empregado, mediante recibo, observado o prazo legal para quitação da remuneração.

Parágrafo 2º Os valores referidos no **inciso III** serão pagos a título de ajuda de custo e, por sua natureza indenizatória, não integrarão a remuneração para quaisquer efeitos legais, não

gerando reflexos trabalhistas, fundiários ou previdenciários, **nos termos do § 2º do artigo 457 da CLT.**

Parágrafo 3º Fica estabelecido que não será autorizado, pela presente cláusula, o trabalho nos seguintes feriados: a) 25/12/2026 – Natal, b) 01/01/2027 – Ano Novo, c) 01/05/2027 – Dia do Trabalhador. Observada a exceção ora prevista, no feriado de 01/05/2027 (Dia do Trabalhador) será facultado o funcionamento, hipótese em que o repouso correspondente será transferido para o dia 02/05/2027 (domingo), ocasião em que os referidos estabelecimentos deverão permanecer integralmente fechados, em conformidade com os termos desta cláusula.

Parágrafo 4º A presente cláusula não se aplica às atividades com autorização legal permanente para funcionamento, que não terão restrição ao trabalho em feriados, observada a legislação vigente.

Férias e Licenças

Duração e Concessão de Férias

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - AVISO DE FÉRIAS PARA EMPREGADA GESTANTE:

Mediante solicitação da trabalhadora gestante e em comum acordo com a empresa, poderá o período de férias ser gozado ao término do benefício de licença maternidade sendo que, para tanto, o aviso de que trata o artigo 135 da CLT será feito pela empresa no último dia de efetivo trabalho antes da licença.

Parágrafo único: No caso de trabalhadora que tenha que comparecer à empresa para receber seus vencimentos, poderá a mesma receber o aviso de férias nessa ocasião, respeitado o prazo do artigo 135 da CLT.

Outras disposições sobre férias e licenças

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - FÉRIAS PROPORCIONAIS:

O empregado que rescindir espontaneamente o seu contrato de trabalho antes de completar um ano de serviço terá direito ao recebimento de férias proporcionais, à razão de 1/12 (um doze avos) da respectiva remuneração mensal, por mês completo de trabalho ou fração igual ou superior a 15 (quinze dias).

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - FÉRIAS E INÍCIO DO PERÍODO DE GOZO:

O início das férias, coletivas ou individuais, não poderá coincidir com sábado, domingo, feriado ou dia de compensação de repouso semanal.

Saúde e Segurança do Trabalhador
Condições de Ambiente de Trabalho

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - ASSENTO NO LOCAL DE TRABALHO:

Serão instalados assentos nos locais de trabalho para descanso durante à jornada.

Equipamentos de Segurança

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E INSTRUMENTOS DE TRABALHO:

Serão fornecidos gratuitamente ao trabalhador, quando exigidos por lei ou pelo empregador, todos os equipamentos de proteção individual, bem como uniformes, calçados e instrumentos de trabalho.

Aceitação de Atestados Médicos

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - ABONO DE FALTA DO TRABALHADOR:

Assegura-se o direito à ausência remunerada de 3 (três) dias por semestre, ao empregado(a), **sendo somente de um acompanhante o pai ou a mãe** para levar ao médico filho menor ou dependente previdenciário de até 8 (oito) anos de idade, mediante comprovação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Profissionais de Saúde e Segurança

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - DISPENSA DO MÉDICO COORDENADOR DO PCMSO:

De acordo com a Portaria n.º 24 e Portaria n.º 08 do MTB/SST, que modificou a NR 07, ficam dispensadas de indicar médico coordenador os estabelecimentos enquadrados na categoria com grau de risco 1 e 2 e que tenham até 50 (cinquenta) empregados, e os estabelecimentos enquadrados no grau de risco 3 e 4 e que tenham até 20 (vinte) empregados.

Relações Sindicais

Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - ACESSO DE DIRIGENTES SINDICAIS

Assegura-se o acesso dos dirigentes sindicais às empresas, nos intervalos destinados à alimentação e descanso, para o desempenho de suas funções, vedada a divulgação de matéria político-partidária.

Contribuições Sindicais

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL:

As empresas abrangidas pela presente **convenção, com vigência até 30/04/2028**, conforme preceito legal estabelecido na alínea “e” do art. 513 da CLT e assembleia geral, recolherão o **valor equivalente a 1%** (um por cento) do **total bruto da folha de pagamento**, limitado ao **valor mínimo de R\$ 280,00** (duzentos e oitenta reais) e **máximo de R\$ 3.000,00** (três mil reais), por estabelecimento, em favor do SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO EXTREMO OESTE DE SC – SINDICOMÉRCIO, a título de CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL em virtude das negociações coletivas de trabalho, nos seguintes períodos:

- **Folha de pagamento de agosto/2026** → vencimento em **28/10/2026**
- **Folha de pagamento de agosto/2027** → vencimento em **28/10/2027**

Parágrafo 1º – Todas as empresas representadas pela entidade patronal conveniente estão aptas a realizar o pagamento da contribuição negocial patronal, criada com caráter normativo, conforme caput do artigo 611-A da CLT, uma vez que beneficiárias diretas do presente instrumento coletivo.

Parágrafo 2º – A contribuição referente a agosto/2026 deverá ser recolhida até **28/10/2026**. A contribuição referente a agosto/2027 deverá ser recolhida até **28/10/2027**. Os recolhimentos com atraso serão atualizados com juros de 1% (um por cento) ao mês, além da multa de 2% (dois por cento), calculadas sobre o valor atualizado.

Parágrafo 3º – Os recolhimentos deverão ser procedidos através de boleto bancário fornecido pelo site da entidade <https://sindicomercio.sindissoft.net/STEmissao> ou na sede da própria entidade. Telefone para contato: (49) 3621-0601.

Parágrafo 4º – As empresas que não possuem empregados nos meses de agosto/2026 e agosto/2027 deverão recolher o valor mínimo de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) estabelecido no caput desta cláusula.

Parágrafo 5º – A contribuição é devida por todas as empresas pertencentes à categoria, independente do respectivo enquadramento tributário ou fiscal.

Parágrafo 6º – As empresas abrangidas pelas negociações coletivas, mediante delegação ou assinatura dos instrumentos coletivos de forma conjunta pela respectiva entidade representante ou que aderirem através da formalização de outros instrumentos coletivos, também recolherão a contribuição negocial ao SINDICOMÉRCIO.

Parágrafo 7º – As empresas que pagaram em janeiro de 2026, janeiro de 2027 e em janeiro de 2028 a contribuição sindical patronal de acordo com a tabela da CNC e capital social da empresa estão isentas do pagamento da Contribuição Negocial Patronal prevista na presente CCT.

Parágrafo 8º – As empresas que foram constituídas em 2026, 2027 e em 2028 pagarão a contribuição Negocial Patronal no mês de início da atividade.

Parágrafo 9º – As empresas representadas se obrigam, quando solicitadas, a apresentarem no prazo de 10 dias cópias das folhas de pagamento dos empregados, sendo que o pagamento a menor da CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL implicará na obrigação do recolhimento da diferença, acrescido de multa de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PROFISSIONAL: (EMPREGADOS).

Vigência da clausula: 01/05/2026 a 30/04/2027

As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho, com vigência até 30 de abril de 2027, de acordo com A Lei 5.452/1943, Art. 513 alínea “e” e art. 545 da CLT, e com o Julgamento encerrado dia 11/09/2023 e acórdão publicado em 30/10/2023 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do ARE 1.018.459 (Tema 935), descontarão de todos os seus empregados associados ou não associados ao Sindicato, e pertencentes a categoria profissional o percentual de 3% (Três por cento) no mês de Julho de 2026 e 3% (Três por cento) no mês de Novembro de 2026, sobre a remuneração dos mesmos, a título de "Contribuição Assistencial", recolhendo até o dia 10 do mês subsequente ao desconto, em guias fornecidas pelo Sindicato Laboral, conforme decisão da Categoria em Assembleia Geral realizada entre os dias 10/03/2026 à 25/03/2026, em sessões de forma itinerante e de forma presencial, onde foi estipulada pelos presentes a Contribuição Assistencial em acordos/convenções coletivas destinada a ressarcir o trabalho e as despesas da entidade sindical no processo negocial que beneficiou a todos os empregados integrantes da categoria, associados ou não associados ao sindicato (princípio da solidariedade), em promover negociação coletiva exitosa, e que redundou em benefício financeiro para todos.

Parágrafo Primeiro: A deliberação dos trabalhadores em assembleia, conforme as datas especificadas no caput, serão tidas como fonte de anuência previa e expressa de todos os empregados pertencentes a categoria, associados ou não associados ao Sindicato, para efeito legal do desconto da Contribuição Assistencial, atendendo ao entendimento do STF no julgamento da ARE 1.018.459 (Tema 935).

Parágrafo Segundo: Esclarecem as entidades convenentes que esta cláusula não foi objeto negociação entre as partes, tratando-se de ato unilateral de vontade Expressa em Assembleia Geral Laboral, não tendo a entidade patronal qualquer Ingerência na referida deliberação.

Parágrafo Terceiro: Qualquer controvérsia/devolução relativa ao referido desconto será resolvida e cobrada diretamente com o Sindicato profissional beneficiário, que responderá por todos os ônus, inclusive judiciais, na medida em que as empresas são meras repassadoras das verbas.

Parágrafo Quarto: O direito de oposição ao desconto da Contribuição Assistencial Profissional a todo e qualquer trabalhador da categoria, se deu presencialmente nas assembleias, onde todos os presentes tiveram a oportunidade de manifestação de oposição, conforme determina o entendimento do STF no julgamento da ARE 1.018.459 (Tema 935), e por unanimidade todos os presentes concordaram com o desconto da referida Contribuição Assistencial Profissional de todos os trabalhadores, associados ou não associados aos Sindicatos caso a negociação coletiva seja realizada. Ficando vedado qualquer tipo de intermediação e ou manifestação contrária a este desconto, com intuito de indução aos seus trabalhadores a se oporem ao referido desconto. Desta forma as empresas obrigatoriamente deve efetuar o desconto de todos os trabalhadores, associados e não associados, e repassar ao Sindicato os valores ora descontados, em guias fornecidas pelo Sindicato Laboral.

Parágrafo Quinta: Quando solicitado para conferencia da aplicação da efetiva CCT a empresa encaminha ao Sindicato Profissional relatório do pagamento da “Contribuição Assistencial” dos empregados constando: o nome da empresa, nome dos empregados e o valor do salário recebido na empresa.

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - QUADRO DE AVISOS:

Poderá ser afixado, na empresa pelo sindicato profissional quadro de avisos do sindicato, para comunicados de interesse dos empregados, vedados os de conteúdo político-partidário ou ofensivo.

Disposições Gerais

Regras para a Negociação

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO.

Em vista das alterações promovidas pela Lei nº 13.467/17, no que pertine a realização de Acordos Coletivos de Trabalho, a validade destes dependerá da participação do **Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista do Extremo Oeste de SC - Sindicomércio** como signatário dos respectivos instrumentos normativos, sem a qual serão considerados nulos.

Descumprimento do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - MULTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER:

Será aplicada multa por descumprimento de obrigação de fazer, no **valor equivalente a 50%** (cinquenta por cento) do salário normativo.

a) **25%** (vinte cinco por cento) em favor do Sindicato laboral de abrangência desta CCT e **25%** (vinte cinco por cento) ao empregado(a) prejudicado em relação às cláusulas onde o descumprimento traga prejuízo ao trabalhador.

b) **50%** (cinquenta por cento) do valor da multa em favor do Sindicato laboral da abrangência desta CCT nas demais cláusulas, que não tragam prejuízo aos trabalhadores.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - MULTA. ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO:

Em caso de mora no cumprimento da obrigação salarial e 13º salário, a empresa pagará multa equivalente a 1% (um por cento) diário sobre o respectivo valor, independentemente da correção monetária de lei.

Outras Disposições

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - CHEQUES SEM FUNDO:

Não haverá desconto, na remuneração do empregado, da importância correspondente a **cheques sem fundos, e cartões de crédito roubados, clonados ou falsificados** recebidos quando na função de caixa, desde que cumpridas as normas regulamentares estabelecidas previamente e por escrito.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - DO FECHO:

E, por se acharem justos e contratados, os representantes legais das entidades sindicais, assinam a presente CCT.

São Miguel do Oeste, (SC) 27 de maio de 2026.

}

EDRIANE SLAVIERO SLAVIERO
Presidente
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO EXTREMOESTE SC

SERGIO SPIER
Presidente
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO EXTREMO OESTE DE SC

ANEXOS
ANEXO I - ATA AG. SIND. TRABALHADORES 05.2026

[Anexo \(PDF\)](#)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço <http://www.mte.gov.br>.